

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

1) DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN		
Plan Anual de Adquisiciones	No. Plan de Adquisiciones	2026
	Consecutivo	42281500 41111700 42201700 42181700
Tipo de Presupuesto Asignado	Inversión	
Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD EN LA VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	
Código BPIN No.	202500000039758	
Código DANE	91122	
Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa)	20 de marzo de 2026	
Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo:	Luis Carlos Fajardo	
Dependencia solicitante:	Secretario de Salud	
Tipo de Contrato:	Adquisición	Otro:

2) DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 49 el derecho fundamental a la salud, estableciendo que es responsabilidad del Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a todos los habitantes, así como ejercer su vigilancia y control, bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Este mandato implica no solo la garantía formal del acceso, sino también la adopción de medidas concretas que aseguren la disponibilidad y adecuada prestación de dichos servicios en todo el territorio nacional.

En concordancia con lo anterior, el artículo 287 de la Constitución reconoce la autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley, lo cual comprende la facultad de gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En materia de salud, esta autonomía se traduce en la responsabilidad de los entes territoriales de participar activamente en la organización, financiación y prestación de los servicios de salud, conforme a las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico.

Bajo este marco constitucional, los artículos 288, 356 y 357 de la Carta Política establecen el sistema de distribución de competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, dando fundamento al modelo de descentralización administrativa del sector salud. En particular, estas disposiciones permiten que, mediante ley orgánica, se definan las funciones específicas de cada nivel territorial, así como los mecanismos de financiación del sistema, especialmente a través del Sistema General de Participaciones.

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

En desarrollo de estos mandatos, la Ley 715 de 2001, en su artículo 43, asigna a los departamentos competencias específicas en materia de salud, entre las cuales se destacan la dirección, coordinación y vigilancia del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en su jurisdicción, así como la concurrencia en la financiación de las inversiones necesarias para la organización funcional y administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud. Igualmente, les corresponde formular el plan bienal de inversiones públicas en salud, incorporando las necesidades en infraestructura, dotación y equipos, en armonía con la Política de Prestación de Servicios de Salud.

Por su parte, la Ley 1751 de 2015, mediante la cual se regula el derecho fundamental a la salud, refuerza la obligación del Estado y de las entidades territoriales de garantizar el goce efectivo de este derecho, estableciendo que los servicios de salud deben prestarse bajo criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En este sentido, impone a las autoridades territoriales el deber de adoptar las condiciones técnicas, administrativas y operativas necesarias para asegurar la existencia y funcionamiento adecuado de los servicios y tecnologías en salud, en concordancia con las necesidades de la población.

En este contexto normativo, se evidencia que la garantía del derecho a la salud no recae exclusivamente en la Nación, sino que constituye una responsabilidad compartida en el marco del principio de descentralización, en la cual los departamentos, como entidades territoriales, desempeñan un papel fundamental en la planificación, financiación, organización y control de los servicios de salud dentro de su jurisdicción.

En desarrollo de dichas competencias y en el ámbito territorial del Departamento del Atlántico, la empresa social del estado, Hospital de Luruaco, ubicado en el municipio de Luruaco, en el Departamento del Atlántico, Colombia, la cual presta servicios de salud a la población del municipio en su urbana y rural, así como a habitantes de zonas cercanas que requieren atención médica, es una entidad descentralizada de naturaleza especial del orden Municipal de baja complejidad que se constituyó como E.S.E. mediante Acuerdo Municipal No. 026 del mes de diciembre de 1.995 proferida por el Concejo Municipal.

Actualmente la E.S.E. Hospital de Luruaco presenta diversas dificultades relacionadas con la disponibilidad, suficiencia y modernización de los equipos biomédicos, de laboratorio e imagenología, necesarios para el adecuado funcionamiento de los servicios de salud que presta. En particular, se identifican las siguientes problemáticas:

- Déficit de equipos biomédicos y de laboratorio.
- Existencia de equipos obsoletos que han superado su vida útil.
- Limitaciones en la capacidad diagnóstica.

Las situaciones anteriormente descritas afectan de manera directa la capacidad de respuesta institucional del hospital frente a las necesidades de la población usuaria, generando dificultades en la prestación oportuna, eficiente y continua de los servicios de salud.

Que, como consecuencia de lo anterior, se evidencian las siguientes afectaciones en la prestación del servicio:

- Demoras en la atención de los pacientes.
- Limitaciones para la realización de diagnósticos oportunos.
- Incremento en la remisión de pacientes a instituciones de mayor nivel de complejidad.
- Sobrecarga en otras instituciones del sistema de salud.

Adicionalmente, la población del municipio de Luruaco depende en gran medida de los servicios

	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

prestados por la E.S.E., por lo que la insuficiencia y obsolescencia de los equipos limita el acceso oportuno a servicios de salud, afectando de manera especial a grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, tales como adultos mayores, mujeres gestantes, niños, niñas y demás población con mayor riesgo en salud.

Por lo anterior, se hace necesario implementar un proyecto de fortalecimiento de la capacidad instalada institucional, mediante la adquisición de equipos biomédicos, de laboratorio e imagenología, orientado a optimizar la capacidad operativa y la calidad en la prestación de los servicios de salud

La presente necesidad encuentra soporte en el marco normativo aplicable a las fuentes de financiación del sector salud en el Departamento del Atlántico, particularmente en lo relacionado con los recursos provenientes de estampillas autorizadas por la Ley 663 de 2001, cuya destinación comprende, entre otros conceptos, la inversión en infraestructura, dotación hospitalaria, adquisición y mantenimiento de equipos requeridos para el adecuado funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios de salud. En concordancia con las disposiciones departamentales que regulan su recaudo y administración, tales recursos pueden respaldar financieramente proyectos orientados al fortalecimiento de la capacidad instalada de la red pública de salud, razón por la cual la presente adquisición se encuentra materialmente alineada con la finalidad pública y sectorial para la cual fueron concebidos dichos ingresos.

Así mismo, contribuirá al mejoramiento de los procesos asistenciales, al cumplimiento de los estándares normativos vigentes y al fortalecimiento del talento humano, al disponer de herramientas adecuadas para el desarrollo de sus funciones. En este sentido, la inversión en equipos biomédicos se constituye en un elemento clave para incrementar la eficiencia institucional, responder a las necesidades de la población usuaria y asegurar la sostenibilidad del servicio de salud en el territorio.

En concordancia con lo anterior, la presente necesidad se encuentra enmarcada en lo dispuesto en la Resolución 485 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual se establecen los requisitos para la expedición de los conceptos técnicos de viabilidad de los proyectos de inversión en infraestructura física, equipamiento fijo y dotación biomédica, cuyo fin último es el fortalecimiento de la capacidad instalada para la prestación del servicio de salud. Bajo ese marco, la adquisición proyectada corresponde a una intervención orientada al fortalecimiento de la oferta institucional de servicios de salud de la E.S.E. Hospital Local de Luruaco, en tanto busca mejorar la disponibilidad tecnológica, aumentar la capacidad resolutoria del primer nivel de atención, optimizar los procesos de apoyo diagnóstico y terapéutico, y garantizar mejores condiciones de oportunidad, continuidad, seguridad y calidad en la atención de la población usuaria.

En este contexto, la E.S.E. Hospital Local de Luruaco presentó el proyecto denominado: “Fortalecimiento de la Capacidad Instalada mediante la dotación de equipos biomédicos para atención inmediata, consulta externa, apoyo terapéutico y complementario de la Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital Local de Luruaco”, el cual fue formulado en cumplimiento de los requisitos establecidos en la citada resolución, allegando la totalidad de los soportes exigidos, entre ellos: certificación de garantía de disponibilidad de infraestructura física; certificación de que el proyecto contempla la totalidad de los equipos biomédicos y cantidades requeridas para el cumplimiento de su objeto, así como su respectivo cierre financiero; certificación de que las actividades no han sido financiadas ni se encuentran siendo financiadas con otras fuentes de recursos; certificación de que el proyecto fue estructurado con base en precios vigentes del mercado regional para la vigencia 2026; así como la matriz de características técnicas de los equipos, acompañada del análisis de precios realizado por la E.S.E., incluyendo cotizaciones de al menos dos marcas diferentes, conforme a lo exigido por la normativa. En consecuencia, el proyecto presentado por la ESE fue viabilizado de acuerdo con el cumplimiento de las condiciones técnicas y bajo criterios de menor precio satisfaciendo las especificaciones requeridas.

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

La adquisición de equipos biomédicos, de laboratorio e imagenología se justifica, además, en criterios objetivos de renovación tecnológica, reposición por obsolescencia, mejoramiento de la capacidad diagnóstica, en razón a que la institución presenta insuficiencia de dotación, limitaciones técnicas en algunos servicios y equipos que han superado su vida útil o resultan insuficientes frente a la demanda actual de atención. En ese contexto, la inversión propuesta no constituye una adquisición aislada, sino una medida estructural de fortalecimiento institucional, encaminada mejorar la respuesta clínica y diagnóstica del hospital, apoyar la labor del talento humano en salud y garantizar que la prestación de los servicios se desarrolle con criterios de eficiencia, seguridad del paciente y cumplimiento de los estándares técnicos aplicables al sector salud.

Adicionalmente, la formulación de esta necesidad responde a la obligación de las entidades territoriales de promover inversiones que permitan asegurar la adecuada organización funcional y administrativa de la red pública de prestación de servicios de salud, mediante la incorporación de tecnologías y equipos acordes con las necesidades reales de la población y con las capacidades operativas de la institución beneficiaria. En esa medida, el proyecto apunta no solo a subsanar carencias actuales en materia de dotación, sino a consolidar condiciones mínimas para la operación eficiente de los servicios de urgencias, consulta externa, odontología, laboratorio clínico y apoyo diagnóstico, fortaleciendo la respuesta institucional del hospital frente a las necesidades del territorio

El proyecto beneficiará directamente a aproximadamente 33.013 habitantes del municipio de Luruaco, así como a población de zonas rurales y municipios cercanos que acceden a los servicios del hospital, contribuyendo al fortalecimiento de la red pública hospitalaria del Departamento del Atlántico. De igual forma, permitirá mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a las necesidades de la comunidad, reducir las brechas en el acceso a los servicios y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Desde la perspectiva de política pública, la dotación de equipos y el fortalecimiento de la capacidad instalada del hospital se alinean con los objetivos del Plan Decenal de Salud Pública y del Plan de Desarrollo Departamental, en cuanto buscan fortalecer la respuesta del sistema de salud, optimizar los flujos de atención y reducir las inequidades en el acceso. Así mismo, estas acciones inciden positivamente en los indicadores de salud y en la percepción de calidad de los servicios por parte de la ciudadanía.

Adicionalmente, la formulación de esta necesidad responde a la obligación de las entidades territoriales de promover inversiones que aseguren la adecuada organización funcional y administrativa de la red pública de prestación de servicios de salud, mediante la incorporación de tecnologías y equipos acordes con las necesidades reales de la población y con las capacidades operativas de la institución beneficiaria. En esa medida, el proyecto apunta no solo a subsanar carencias actuales en materia de dotación, sino también a consolidar condiciones mínimas para la operación eficiente de los servicios de urgencias, consulta externa, odontología, laboratorio clínico y apoyo diagnóstico, fortaleciendo la respuesta institucional del hospital frente a las necesidades del territorio.

En consecuencia, la necesidad aquí identificada se encuentra debidamente soportada desde el punto de vista jurídico, técnico, asistencial y territorial, toda vez que la inversión proyectada contribuye de manera directa al fortalecimiento de la capacidad instalada del hospital, a la modernización de sus condiciones tecnológicas de atención y al mejoramiento de la calidad del servicio de salud ofrecido a la comunidad. Así mismo, permite articular la planeación institucional con los lineamientos normativos vigentes aplicables a proyectos de dotación biomédica, asegurando que la adquisición propuesta responda a una necesidad real, verificable y funcional dentro de la red pública hospitalaria del Departamento del Atlántico.

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

3) OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

3.1. OBJETO

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA ATENCIÓN INMEDIATA, CONSULTA EXTERNA, APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO Y COMPLEMENTARIO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE LURUACO E. S. E.

3.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC

El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

ITEM	Clasificación UNSPSC	Producto
1	40151600	Compresores
2	42281500	Equipos y accesorios de esterilización y autoclaves
3	24131500	Refrigerador
4	42181700	Unidad de electrocardiografía
5	41115800	Analizadores, accesorios y suministros clínicos y diagnósticos
6	42201800	Productos radiográficos de diagnóstico médico
7	42151500	Suministros y equipos de odontología cosmética
8	41111700	Instrumentos y accesorios de visión y observación
9	41103800	Equipos y suministros para la mezcla y la agitación por sacudida
10	42201700	Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de Doppler
11	42172100	Productos de resucitación de servicios médicos de emergencia
12	42151900	Equipo y suministros para higiene dental y cuidado preventivo

3.3. ALCANCE DEL OBJETO

El objeto del contrato irá encaminado hacia la adquisición de equipos biomédicos, de laboratorio e imagenología, para el fortalecimiento de los servicios de diagnóstico, prevención, laboratorio y odontología de la E.S.E. Hospital de Luruaco. En ese orden, se priorizó la adquisición de equipos especializados tales como analizador de química clínica, equipo automatizado de hematología, autoclave, sistema de ultrasonido portátil (ecógrafo), electrocardiógrafos, unidades odontológicas eléctricas, entre otros, indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios asistenciales.

Dicha dotación está orientada a fortalecer la capacidad diagnóstica y resolutive de la institución, permitiendo optimizar los procesos clínicos y de laboratorio, mejorar la oportunidad en la atención, apoyar la toma de decisiones médicas y elevar los estándares de calidad en la prestación de los servicios de salud. Asimismo, estos equipos resultan fundamentales para

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

garantizar condiciones seguras tanto para los pacientes como para el talento humano en salud, en cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos técnicos del sector.

De igual manera, la incorporación de esta tecnología contribuirá a la reducción de remisiones a otros niveles de complejidad, al fortalecimiento del primer nivel de atención y a la consolidación de un modelo de atención integral, eficiente y centrado en el usuario, acorde con las necesidades de la población del municipio de Luruaco. (Ver Anexo 1)

3.4. ESPEFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

La descripción detallada de cada una de las actividades a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual se encuentra descrita en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente Estudio Previo y de los documentos del proceso.

3.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.5.1.1. OBLIGACIONES GENERALES

- 1) Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.
- 2) Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro del término establecido.
- 3) Presentar el certificado de modificación de la garantía en el evento de que se adicione o prorrogue el plazo de ejecución del presente contrato y mantener la garantía en plena vigencia y validez de acuerdo con los términos del contrato.
- 4) Responder por el pago de los impuestos tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
- 5) Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del contrato.
- 6) Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato.
- 7) Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.
- 8) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.
- 9) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que causen a EL DEPARTAMENTO por el incumplimiento del contrato.
- 10) Pagar a EL DEPARTAMENTO todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.
- 11) Manifestar, bajo la gravedad del juramento que la sociedad ni su representante legal no está incurso en causal de inhabilidad o de incompatibilidad.
- 12) Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere.
- 13) EL CONTRATISTA incluirá en el servicio la entrega de los elementos y pondrá a disposición la totalidad de estos y demás requerimientos solicitados, en los lugares y plazos requeridos por el supervisor para cara solicitud.
- 14) Mantener la reserva profesional sobre la información suministrada por el Departamento del

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Atlántico con ocasión de la ejecución del contrato.

- 15) Dotar al personal de los elementos de protección y bioseguridad requeridos para la correcta ejecución de las actividades.
- 16) Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se deriven de la ley o reglamento o tengan relación con la naturaleza del contrato.

3.5.1.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

- 1) Asistir a la reunión de inicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía y/o suscripción del acta de inicio, en la modalidad definida por el supervisor, acatando los lineamientos técnicos, logísticos y administrativos que se establezcan para la ejecución del contrato, así como participar en las reuniones adicionales que sean convocadas durante su ejecución.
- 2) Presentar un plan de ejecución del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la reunión de inicio, en medio magnético, que contemple como mínimo: cronograma de entrega, logística de transporte, actividades de instalación, pruebas de funcionamiento, capacitación (cuando aplique) y demás actividades requeridas para la correcta puesta en operación de los equipos, el cual deberá ser aprobado por el supervisor.
- 3) Suministrar los equipos biomédicos, de laboratorio e imagenología conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico, garantizando que sean nuevos, originales, de primera calidad, no remanufacturados, y que cumplan con la normatividad sanitaria vigente aplicable.
- 4) Garantizar el transporte, cargue, descargue y entrega de los equipos en las instalaciones de la E.S.E. Hospital Local de Luruaco, asegurando condiciones adecuadas de embalaje, protección y manipulación, que eviten daños o deterioro durante el traslado.
- 5) Realizar la instalación y puesta en funcionamiento de todos los equipos suministrados, incluyendo conexiones eléctricas, ajustes técnicos y adecuaciones necesarias, conforme a las recomendaciones del fabricante y las condiciones de la entidad.
- 6) Ejecutar pruebas de funcionamiento y verificación operativa de cada equipo instalado, garantizando que cumplen con los parámetros técnicos, de calidad y seguridad exigidos, dejando constancia mediante actas firmadas por el personal designado por la entidad.
- 7) Realizar, cuando aplique, la capacitación al personal asistencial y técnico designado por la E.S.E., en el manejo, operación, cuidado básico y mantenimiento preventivo de los equipos suministrados, dejando registro de asistencia y contenidos impartidos.
- 8) Entregar manuales de usuario, fichas técnicas, certificados de calidad y garantías de cada equipo, en idioma español o con su respectiva traducción, así como toda la documentación necesaria para su correcta operación y mantenimiento.
- 9) Garantizar que los equipos cumplan con condiciones óptimas de funcionamiento, verificando sus sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos y estructurales, asegurando que no representen riesgos para los usuarios ni para los pacientes.
- 10) Otorgar garantía mínima de doce (12) meses sobre los equipos suministrados, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción, cubriendo defectos de fabricación, fallas técnicas y reposición de partes, sin costo adicional para la entidad.
- 11) Atender oportunamente los requerimientos de garantía, realizando mantenimiento correctivo o reposición de equipos o partes defectuosas dentro de los tiempos establecidos por el supervisor, garantizando la continuidad del servicio.
- 12) Brindar soporte técnico y asesoría permanente, durante la ejecución del contrato y el periodo de garantía, atendiendo solicitudes en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas hábiles.
- 13) Garantizar que el personal asignado esté debidamente calificado, identificado y dotado con los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de las actividades de entrega, instalación y capacitación.
- 14) Brindar garantía por el término ofertado en la propuesta. En caso de falla de un componente o del equipo total, el equipo o el componente debe ser reemplazado en un máximo de sesenta (60) días

	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

calendario sin ningún costo adicional. En caso de fallas en el funcionamiento en su periodo de garantía, de ser necesario su traslado para su mantenimiento, el contratista asumirá todos los gastos que sean necesarios para cumplir con el mantenimiento y posterior traslado al área de uso o funcionamiento.

- 15) El equipo deberá contar con registro INVIMA, de conformidad con lo reglado Decreto 4725 de 2005, de conformidad a la producción, importación y/o comercialización de dispositivos médicos y/o equipos biomédicos
- 16) Los equipos que requieran calibración deberán ser entregados debidamente calibrados, con su respectivo certificado de calibración vigente, expedido por un laboratorio acreditado por el ONAC o por un acuerdo mutuo.
- 17) Realizar las pruebas de instalación y funcionamiento, ajuste de transductores y la preinstalación de cada uno de los equipos a los cuales corresponda.
- 18) Cumplir con las normas de seguridad, salud en el trabajo y bioseguridad, aplicables durante el desarrollo de las actividades dentro de las instalaciones de la E.S.E.
- 19) Responder por la integridad y estado de los equipos hasta su entrega final, siendo responsable por pérdidas, daños o deterioros ocasionados durante el transporte, almacenamiento, instalación o manipulación.
- 20) Dejar las áreas de trabajo en adecuadas condiciones de orden y limpieza, una vez finalizadas las actividades de instalación y puesta en funcionamiento.
- 21) Coordinar con el supervisor del contrato la programación de entregas e instalaciones, evitando afectar la operación normal de los servicios de salud.
- 22) Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma aprobado, garantizando la entrega, instalación y puesta en operación oportuna de los equipos.
- 23) Suscribir las actas de entrega, instalación, pruebas y recibo a satisfacción, junto con el supervisor o personal designado por la entidad.

3.5.2. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

- 1) Entregar al contratista la información que requiera para el cumplimiento del objeto del contrato.
- 2) Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos
- 3) Realizar la vigilancia, coordinación, apoyo, control y verificación de las obligaciones a cargo del contratista.
- 4) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la ejecución del contrato.
- 5) Realizar la supervisión del contrato.

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:

La modalidad de contratación para el presente proceso es el de **Selección Abreviada de Menor Cuantía**, de acuerdo con el objeto a contratar y la cuantía de este, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Tanto el contrato a suscribirse como el proceso de escogencia de este estarán sometidos a la legislación y jurisdicción colombianas y se rigen por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el manual de contratación y demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto de la presente Selección Abreviada.

	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

4.1 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO

El contrato a celebrarse corresponderá a un contrato de compraventa, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y reglamentada por el Decreto 1082 de 2015), así como en lo establecido en el Código Civil (artículos 1849 y siguientes) y en el Código de Comercio (artículos 905 y siguientes), toda vez que el objeto contractual implica la transferencia del dominio de bienes mediante una entrega única y el pago de un precio cierto en dinero, configurando un negocio jurídico de ejecución instantánea

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del contrato es en todo el territorio del Departamento del Atlántico.

El lugar de entrega de los ítems por adquirir será en la Empresa Social del Estado Hospital Local de Luruaco, la cual tiene su domicilio en el Municipio de Luruaco, Departamento del Atlántico en la Cra 20 # 21-181.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

7.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor del presupuesto oficial del Contrato se fija en la suma **NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$997.944.879)** incluyendo todos los impuestos y tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. Discriminado de la siguiente manera:

7.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para el desarrollo de la presente contratación la entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (Ver anexo), expedido por el Subsecretario de Presupuesto, de la secretaria de Hacienda Departamental, por valor de **MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.000.000.000)**

7.3 FORMA DE PAGO:

El DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO cancelará al CONTRATISTA los valores facturados, mediante un (1) único pago con la presentación de la factura y/o cuenta de cobro correspondiente, acompañada del certificado de recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato junto con el informe de supervisión firmado por el supervisor.

El pago se efectuará dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura y/o cuenta de cobro, siempre que la documentación soporte se encuentre completa y conforme a las condiciones pactadas en el respectivo contrato.

Para cada solicitud de pago, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y en las obligaciones parafiscales a que haya lugar.

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. No se admitirán propuestas con formas de pago diferentes a las aquí establecidas.

8. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO / ANÁLISIS DEL SECTOR:

8.1 JUSTIFICACIÓN

Los aspectos técnicos básicos se estructuraron contemplando los requerimientos mínimos, con base en los cuales los proponentes formularan sus ofertas, de tal forma que las mismas se enmarquen en todas las exigencias y requerimientos mínimos establecidos en este estudio previo. Cabe señalar que las condiciones podrán ajustarse, con base en las condiciones que ofrezca el mercado dentro del curso del proceso, de acuerdo con las solicitudes y observaciones que formulen los proponentes. Las condiciones técnicas se establecieron teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre la materia y el análisis del resultado del estudio de mercado.

8.2 ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DEL MERCADO:

Para establecer el valor actual de los servicios a adquirir, se hizo un estudio de mercado y proyección estimada por la dependencia solicitante, el cual sustenta el valor estimado del contrato.

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes:

La Ley 1150 de 2007 en su artículo 5º establece que es “... objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca”, en concordancia con lo cual el artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable del Decreto 1082 de 2015, prevé que en la licitación pública y en la selección abreviada de menor cuantía, “... la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio s soportados en fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo- beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones:

- Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.
- Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio.
- Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras.
- El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas.

La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo.

	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido”.

Adicional a lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 "Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública" y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se otorgará un puntaje al proponente que oferte servicios de origen nacional, teniendo en cuenta la definición del artículo 2.2.1.1.1.3.1 ibídem.

10. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluarán como “*cumple*”. En caso contrario, se evaluará como “*no cumple*”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.

10.1 GENERALIDADES

- A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones.
- B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.
- C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato Experiencia y los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.
- D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

10.2 CAPACIDAD JURÍDICA

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

- A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o extranjeras.
- B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Los proponentes deben:

- A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta.
- B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.
- C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley.
- D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–.

10.2.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas:

10.2.1.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

- a. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.
- b. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente.
- c. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

10.2.1.2 PERSONAS JURÍDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

- A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
 - I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará:
 - a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

- b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de contratación.
- c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
- d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.
- e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
- f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos:

- I. Nombre o razón social completa.
- II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica.
- III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

presente proceso de selección.

- IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.
- V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.
- VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica.
- VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
- VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

- C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:

- Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.
- Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
- La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más.
- Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral "1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación".
- Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.
- La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.
- El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

10.2.1.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformación de proponentes plurales debe:

- A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.
- B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento.
- C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.
- D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.
- E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.
- F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

10.2.2 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

10.2.2.1 PERSONAS JURÍDICAS

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos

	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

10.2.2.2 PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse

la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

10.2.2.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales anteriores.

10.2.3 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES –RUP

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia y cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar el o los contratos que se deriven del presente proceso contractual, deberán acreditar su inscripción vigente y en firme en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente:

- A. La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

- B. La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá estar vigente y en firme a más tardar al cierre del presente proceso de selección.

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la información que obra en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio.

10.2.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.

Las características de las garantías son las siguientes:

Característica	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria.
Asegurado / beneficiario	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1
Amparos	Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia	3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.
Valor asegurado	Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del presente proceso
Tomador	- Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. - Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato.

	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

10.2.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Conforme al artículo 60 de la ley 610 de 2000, el proponente persona natural o persona jurídica, y/o cada uno de los integrantes del proponente plural (consorcio o unión temporal), no podrán estar relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales, acorde con la Ley 962 de 2005, por lo que deberán aportar dicho certificado.

10.2.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

El proponente y todos los integrantes del consorcio o unión temporal no podrán tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato, conforme la ley 1238 de 2008, por lo que deberán aportar dicho certificado.

10.2.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL

El representante legal de la persona jurídica individual y los representantes legales de los integrantes de los consorcios y/o uniones temporales que hayan participado en el presente proceso, no podrán tener antecedentes judiciales, por lo que deberán aportar dicho certificado.

10.2.8 CERTIFICADO DE REGISTRO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

EL DEPARTAMENTO, conforme a lo señalado en los artículos 183 y 184 de la Ley 1801 de 2016, consultará y verificará, en el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional de Colombia, si el representante legal de la persona jurídica individual, o los representantes legales de los integrantes de los consorcios y/ uniones temporales que hayan participado en el presente proceso se encuentran inscritos como deudores en dicho Registro. El proponente deberá aportar dicho certificado.

10.2.9 CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

De conformidad a lo establecido a través de la Ley Estatutaria 2097 del 2 de julio de 2021, y con el fin de verificar si existen deudas alimentarias del proponente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura), EL DEPARTAMENTO requiere que se presente el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM emitido por el MINTIC.

En caso de que el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, según el caso, se encuentre registrado como moroso de deudas alimentarias, se considerará no hábil para participar en el Proceso de Selección.

10.2.10 CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS. LEY 1918 DE 2018 DEL REPRESENTANTE LEGAL.

El proponente deberá aportar el Certificado de Constancia de Consulta de Inhabilidades por

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Delitos Sexuales Cometidos contra Menores de 18 Años, conforme a lo establecido en la Ley 1918 de 2018, respecto del representante legal. Dicho certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a un (1) mes contado a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. La Entidad realizará la verificación a través del sistema de consulta dispuesto por la autoridad competente. La no presentación del certificado dentro del término y condiciones exigidas, o la existencia de registro vigente que configure inhabilidad, dará lugar a la no habilitación del proponente dentro del proceso de selección.

10.2.11 PACTO DE TRANSPARENCIA

Los proponentes, dentro del presente proceso de selección, deberán suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 3 – Pacto de Transparencia, en el cual manifiestan su apoyo incondicional a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.

10.2.12 CONSENTIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La proponente persona natural, jurídica nacional o extranjera y cada uno de los integrantes cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, deberán presentar debidamente diligenciado el Formato 11 – Autorización tratamiento de datos. Dicho formato deberá estar suscrito por la persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión temporal. Se precisa que el citado formato debe ser diligenciado tanto por la proponente persona natural, jurídica o, figura asociativa (Consorcio o Unión Temporal) y cada uno de los integrantes de dicha figura asociativa.

11. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO

11.1 EXPERIENCIA REQUERIDA

EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR, COMO MÁXIMO, TRES (3) CONTRATOS CUYO OBJETO O ALCANCE INCLUYA LA **ADQUISICIÓN Y/O SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS PARA ATENCIÓN INMEDIATA, APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO Y CONSULTA EXTERNA** La sumatoria de los valores de los contratos aportados para acreditar la experiencia deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en mínimo 6 de los siguientes códigos:

ITEM	Clasificación UNSPSC	Producto
1	40151600	Compresores
2	42281500	Equipos y accesorios de esterilización y autoclaves
3	24131500	Refrigerador
4	42181700	Unidad de electrocardiografía
5	41115800	Analizadores, accesorios y suministros clínicos y diagnósticos
6	42201800	Productos radiográficos de diagnóstico médico
7	42151500	Suministros y equipos de odontología

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

		cosmética
8	41111700	Instrumentos y accesorios de visión y observación
9	41103800	Equipos y suministros para la mezcla y la agitación por sacudida
10	42201700	Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de Doppler
11	42172100	Productos de resucitación de servicios médicos de emergencia
12	42151900	Equipo y suministros para higiene dental y cuidado preventivo

Nota: Dentro de los seis (6) códigos mínimos requeridos se deben incluir obligatoriamente los siguiente: 40151600 y 24131500.

11.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Departamento tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:

- A. Los contratos deben estar clasificados en el Clasificador de Bienes y Servicios en los códigos solicitados.
- B. Si el proponente relaciona o anexa más de tres (3) contratos en el Formato de Experiencia, para efectos de la evaluación de la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los tres (3) contratos aportados de mayor valor.
- C. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme, emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional o emprendimientos y empresas de personas con discapacidad se tendrá en cuenta como máximo los cuatro (4) contratos aportados de mayor valor.
- D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá cuenta la experiencia aportada por cualquiera de los integrantes.

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)”.

- E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.
- F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.
- G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento se afectará por el porcentaje de participación que

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.

- H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso.
- I. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia requerida.

11.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.3 del pliego de condiciones:

- A. Contratante
- B. Objeto del contrato
- C. Principales actividades ejecutadas
- D. Valor del contrato
- E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.
- F. La fecha de finalización de la ejecución del contrato.

11.4 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por el contratante, el Contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de la experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación:

- A. Acta de liquidación.

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

- B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.
- C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de los servicios contratados debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo.
- D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
- E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.

11.5. EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debe presentar con la oferta las hojas de vida del personal que intervendrá en la ejecución de las actividades del contrato, con los siguientes perfiles:

TÍTULO Y/O MATRICULA Y/O TARJETA Y/O REGISTRO PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA
Ingeniero biomédico, con especialización o maestría en el área de la ingeniería, con matrícula profesional, antecedentes de la matricula profesional (COPNIA) y registro o inscripción ante el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, Invima que lo habilite para el mantenimiento y verificación de la calibración para equipos biomédicos de clases IIB Y III	Diez (10) años de experiencia como Ingeniero Biomédico.	Cinco (5) años de experiencia en Instalación, configuración, puesta en funcionamiento de los equipos Biomédicos, capacitación del personal para el manejo del equipo y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos Biomédicos.
tecnólogo en Mantenimiento de Equipo Biomédico con Certificado o registro de inscripción profesional auxiliar (COPNIA) y registro o inscripción ante el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, Invima que lo habilite para el mantenimiento y verificación de	Cinco (5) años de experiencia como tecnólogo en mantenimiento de equipos Biomédico	Tres (3) años en mantenimiento correctivo y preventivo de equipos Biomédicos

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

la calibración para equipos biomédicos de clases IIB Y III		
--	--	--

11.5.1. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA GENERAL:

La información relacionada en el formulario deberá ser soportada mediante la presentación de:

- Copia de Diplomas de pre-grado y post-grado.
- Copia de certificado de vigencia de matrícula profesional, debidamente expedido por el ente regulador del ejercicio de la profesión.
- Carta de compromiso, donde se exprese claramente la disponibilidad de tiempo.

Cuando en la revisión del formulario se encuentren errores de transcripción en cifras, en fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los documentos que Soportan dicho formulario.

Para el desarrollo del Contrato, el personal que se apruebe no podrá ser reemplazado, salvo caso de fuerza mayor justificable, en este último caso, deberá someter a la consideración de la gobernación el personal de igual o mayor experiencia.

11.5.2. PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA:

Serán considerados válidos los pregrados o especializaciones realizados en el exterior sólo si se presenta el diploma y certificado de homologación o convalidación ante el SNIES – Ministerio de Educación, documentos que deberán cumplir con lo dispuesto previamente sobre el idioma.

No deberán ser incluidos, ni serán tenidos en cuenta para efectos de la evaluación: Programas de formación académica que no hayan conducido a la obtención de títulos que no cuenten con la debida aprobación; y; Cursos o seminarios que no hayan conducido a la obtención de títulos profesionales o especializaciones.

11.5.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA

La acreditación de la experiencia específica se realizará mediante certificado emitido por la persona natural y/o jurídica contratante, y/o de la entidad contratante del proyecto; que contenga como mínimo la siguiente información:

- Contratante
- Nombre del proyecto u objeto del contrato
- Objeto del contrato
- Cargo desempeñado
- Discriminación de las Principales actividades y/o funciones ejecutadas
- La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomara como fecha de iniciación el primer día del mes.
- La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como fecha de terminación el último día del mes.

Adicionalmente:

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

En el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos derivados de contratos con Entidades Estatales, en los cuales los profesionales no tengan una relación directa con la Entidad, debe aportar Certificación y/o Acta de Entrega o Recibo Definitivo y/o Acta de Liquidación del proyecto ejecutado que se pretende acreditar suscrito por la entidad contratante.

En el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos de Naturaleza Privada, debe aportar copia de la Licencia de Construcción del proyecto o contrato.

FICHAS TÉCNICAS – REGISTRO INVIMA

Para todos los ítems y con el objeto de verificar las características técnicas mínimas exigidas de los bienes a adquirir, el proponente deberá presentar fichas técnicas del producto ofrecido, donde se observe que el equipo cuenta con registro Invima (SI APLICA).

El proponente puede presentar con la oferta fichas técnicas con una traducción simple y entregar la traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación, en los casos en que las fichas se encuentre en un idioma distinto al castellano.

La traducción oficial debe ser del mismo texto presentado y estar acorde a los presupuestos establecidos en el artículo 251 del Código General del Proceso, sin alterar el contenido de cada uno de los ítems exigidos en los Anexos técnicos, los cuales deben cumplir con las especificaciones solicitadas.

Para acreditar este requisito, el proponente deberá presentar junto con su propuesta las fichas técnicas del producto ofrecido según los elementos a ofertar y carta de compromiso de entregar todos las características exigidas en los Anexos técnicos del presente proceso de selección, previo a la suscripción del acta de inicio.

11 CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 “Requisitos habilitantes”, El Departamento del Atlántico, requiere los siguientes indicadores que miden la capacidad y solvencia financiera de los interesados.

La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

Indicador	Índice requerido	Criterio diferencial para MIPYMES, emprendimiento y empresa de mujeres, emprendimiento y empresa de personas con discapacidad *3
Índice de Liquidez (activo corriente/ pasivo corriente)	Mayor o igual a 2.0	Mayor o igual a 1.5
Índice de Endeudamiento (pasivo total/ activo total) *100	Menor o igual a 0,50	Menor o igual a 0,25
Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses)	Mayor o igual a 2.0	Mayor o igual a 1.5

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Nota 1. En caso de que el Proponente corresponda a un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la capacidad financiera se determinará mediante la ponderación de los componentes financieros individuales de cada uno de sus integrantes, aplicando a cada componente el porcentaje de participación establecido en la propuesta. Los resultados de dicha ponderación se sumarán para obtener el valor consolidado del indicador financiero de la estructura plural, conforme a la fórmula indicada para oferentes plurales en la sección “Requisitos habilitantes de carácter financiero y organizacional a exigir” del análisis del sector.

Nota 2. Para calcular el indicador de cobertura de intereses, para el proponente individual, o, si la totalidad de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal presenta como gastos de intereses un valor igual a cero (0.00), no se podrá calcular dicho indicador, en este caso el oferente CUMPLE.

Nota 3. El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de MiPymes o emprendimiento de mujeres de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, así mismo para el proponente persona natural o jurídica que demuestre la condiciones de empleadores de personas con discapacidad y de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 0287 de 2026.

12 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos de Capacidad organizacional:

Indicador	Índice requerido	Criterio diferencial para MIPYMES, emprendimiento y empresa de mujeres, emprendimiento y empresa de personas con discapacidad *2
Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio) *100	Mayor o igual a 0,10	Mayor o igual a 0,8
Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional / Activo Total) *100	Mayor o igual a 0,05	Mayor o igual a 0,025

Nota 1. En caso de que el Proponente corresponda a un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, la capacidad organizacional se determinará mediante la ponderación de los componentes financieros individuales de cada uno de sus integrantes, aplicando a cada componente el porcentaje de participación establecido en la propuesta. Los resultados de dicha ponderación se sumarán para obtener el valor consolidado del indicador financiero de la estructura plural, conforme a la fórmula indicada para oferentes plurales en la sección “Requisitos habilitantes de carácter financiero y organizacional a exigir” del análisis del sector.

Nota 2. Aplica para MiPymes, empresas o emprendimientos de mujeres y emprendimiento y empresa de personas con discapacidad.

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

El Proponente y los integrantes de estructuras plurales no obligados para inscribirse en el RUP

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

deberán presentar los siguientes documentos:

A. REQUISITOS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, y conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen.

El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma castellano, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.

Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Utilidad operacional total activo y patrimonio, en correspondencia a la codificación del PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario Financiero y el Balance General Convertido, prevalecerá la información consignada en el Balance General Convertido aportado en la propuesta.

Los estados financieros deberán venir de conformidad con lo establecido en los lineamientos Colombia Compra Eficiente y la fecha de corte será a 31 de diciembre de 2024, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA

La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los estados financieros estén expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:

- i. Si está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del balance, certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión.
- ii. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la página web <http://www.oanda.com> en la pestaña Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior.

En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta será NO HABIL, para el proceso.

13 CRITERIOS DE PONDERACION

Los criterios de selección son aquellos que permiten la escogencia de la oferta más favorable para el Departamento. Los artículos 5 y 12 de la Ley 1150 de 2007, la ley 816 de 2003 y el decreto 1082 de 2015, regulan la materia relacionada con los factores de evaluación y de incentivos en la contratación de las entidades estatales.

EL DEPARTAMENTO calificara las propuestas presentadas asignándoles puntaje teniendo en cuenta los siguientes factores de evaluación, sobre una asignación máxima total de CIEN (100) puntos así

CONCEPTO	PUNTAJE MÁXIMO
PRECIO DE LA OFERTA	59,5
PUNTAJE POR EXPERIENCIA ADICIONAL A LA REQUERIDA	10
PUNTAJE POR AMPARO ADICIONAL EN LA GARANTÍA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20
PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL	10
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0,25
TOTAL	100

La Entidad reducirá durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.

14.1 PUNTAJE POR EVALUACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor.

$$V_{min} = \text{Mínimo } (V_1; V_2; \dots; V_m)$$

Donde:

- V_i : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".
- m : Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad.
- V_{min} : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

$$Puntaje = \frac{Puntaje\ máximo * Vmin}{Vi}$$

Donde:

- Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
- Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

14.2 PUNTAJE POR EXPERIENCIA ADICIONAL A LA REQUERIDA (10 PUNTOS)

Se asignará un máximo puntaje de Diez (10) puntos a la propuesta que ofrezca máximo dos (2) contratos adicionales cuyo objeto o alcance sea **ADQUISICIÓN Y/O SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS PARA ATENCIÓN INMEDIATA, APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO Y CONSULTA EXTERNA** y cuya sumatoria no sea inferior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso de contratación, requisito que deberá ser acreditado de la siguiente forma:

- El contrato deberá cumplir con todos y cada uno de los **REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA**.
- Los documentos de acreditación de experiencia deberán manifestar en su objeto o alcance o relación de equipos dentro de las actas o certificaciones que se efectuó el adquisición y/o suministro de equipos médicos para atención inmediata, apoyo diagnóstico terapéutico y consulta externa.

14.3 PUNTAJE POR AMPARO ADICIONAL EN LA GARANTÍA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES (20 PUNTOS).

El Departamento asignará hasta **VEINTE (20) PUNTOS** por ofrecimiento de amparos adicional (mayor vigencia y/o mayor valor amparado) al solicitado por la entidad en el numeral de garantías. Su forma de acreditación será mediante la suscripción de carta de compromiso por parte del oferente (Persona natural, persona jurídica o representante de la figura asociativa) la cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume con la acreditación de mayor cobertura en la garantía.

Para efectos del presente proceso de selección por garantía adicional se entiende aquella que es otorgada por el contratista, cuando amplíe o mejore la cobertura de esta, de forma gratuita, asociada a la calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

Esta garantía será adicional a la fijada en las condiciones de garantía del presente Proceso de Selección y por cuenta del contratista. En caso de salir adjudicatario el proponente se compromete a expedir la garantía adicional en las mismas condiciones indicadas en la Carta de compromiso a través de una aseguradora o directamente como garantía comercial.

PUNTAJE POR AMPARO ADICIONAL EN LA GARANTIA CALIDAD (20,0 PUNTOS)		
DESCRIPCIÓN	OFRECIMIENTO GRATUITO A LA ENTIDAD	PUNTOS ASIGNADOS
MAYOR VIGENCIA Y MAYOR VALOR	6 meses adicionales de vigencia o más y 5% o más adicional de cobertura.	20
MAYOR VIGENCIA Y	6 meses adicionales de	10

	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

MAYOR VALOR	vigencia o más ó 5% o más adicional de cobertura	
NINGÚN OFRECIMIENTO	0	0

14.4 PUNTAJE POR PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a los BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 y el Manual “Para el Manejo de Incentivos en los Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente, se otorgaran los siguientes puntajes:

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

CONCEPTO	PUNTAJE	PUNTAJE MAXIMO
1. PROMOCIÓN EN PROCESOS CUYO OBJETO INCLUYE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	10	10
SI SOLO OFRECE BIENES NACIONALES	5	
SI SOLO OFRECE SERVICIOS NACIONALES	5	
2. PROMOCIÓN EN PROCESOS CUYO OBJETO SOLO INCLUYE BIENES NACIONALES	10	10
3. PROMOCIÓN EN PROCESOS CUYO OBJETO SOLO INCLUYE SERVICIOS NACIONALES	10	10
4. PROMOCIÓN DE LA INCORPORACION DE COMPONENTENACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS	5	5

Nota 1: Para el presente proceso de conformidad con el Documento de Estudios Previos y Análisis del Sector, no se identificar con bienes nacionales, por lo cual no se otorgará puntaje por el presente ítem. Los puntos a otorgar corresponden a PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO SOLO INCLUYE SERVICIOS NACIONALES.

PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL – PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: Son BIENES

NACIONALES los bienes inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales – RPNB. Para el RPNB son bienes nacionales:

- Aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano;
- Los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y,
- Bienes que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje mínimo de Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial.

De conformidad con lo anterior, el DEPARTAMENTO asignará hasta 10 puntos al proponente que presente con su oferta, el o los certificados de RPNB de los bienes que fueron identificados en el Documento de Estudios Previos y Análisis del Sector que se encuentran en la Ficha Técnica.

La verificación del RPNB se hará con las partidas arancelarias que se encuentra en la ficha técnica.

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

El Puntaje asignado a la oferta del proponente (i) para estimular a la industria nacional es el que resulte de la siguiente formula:

Puntaje para estimular = $10 * \text{Partidas arancelarias presentadas a la industria nacional} / \text{Máximo de partidas arancelarias presentadas}$. El RPN debe pertenecer al proponente individual o a alguno de los integrantes del proponente plural.

NOTA: Para el presente proceso de prestación de servicios de conformidad con la naturaleza del mismo, que obedece en mayor medida a la prestación de servicios para la operación logística en los diferentes eventos, se indica que de conformidad con el Documento de Estudios Previos, no hay bienes colombianos relevantes que repercutan o impacten de manera sustancial al presupuesto oficial del proceso según lo establecido en el Decreto 680 de 2021, por lo cual no se otorgará puntaje por bienes nacionales.

13.6.1 PROMOCIÓN EN PROCESOS CUYO OBJETO SOLO INCLUYE SERVICIOS NACIONALES (10 PUNTOS)

Son SERVICIOS NACIONALES aquellos prestados por:

- Personas persona natural colombiana o residente en Colombia.
- Personas Jurídicas constituidas en el país.
- De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Análisis del Sector, la ejecución del contrato se entiende como un servicio, por lo cual, se acreditará el origen nacional de la oferta de la siguiente manera:
- Persona Natural Colombiana, con la presentación de la cedula de ciudadanía del proponente en copia simple, la cual deberá ser aportada con su oferta.
- Persona Natural Extranjera Residente en Colombia, con la presentación de la visa correspondiente (http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/negocios) que le permita la ejecución ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley. La cual deberá ser aportada con la oferta en copia simple.
- Persona Jurídica constituida en el país, se verificará con el Certificado de Cámara y Comercio que el domicilio de la persona jurídica este dentro del territorio nacional.
- Persona Jurídica Extranjera: De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas jurídicas extranjeras recibirán trato nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificará por la Entidad en el orden que se relaciona y de manera excluyente:

Se dará trato nacional a:

1. Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de Contratación;
2. A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad (situación que se verificará de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015) y,
3. A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–.

Proponente Plural, en caso de que todos los integrantes del proponente plural cumplan con las anteriores condiciones se asignara el puntaje de 10 puntos; en caso de que los integrantes del proponente plural sean nacionales y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignara en proporción al porcentaje de participación del integrante nacional.

NOTA: Adicional a lo anterior, los proponentes para ser acreedores del puntaje por Industria Nacional deberán aportar diligenciado el anexo 14 en el que conste el compromiso de vincular

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de proponentes plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%), del personal.

13.6.2 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.

Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme.

13.6.3 PUNTAJE POR MIPYME

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.

13.6.4 DESCUENTO PUNTAJE DE CONFORMIDAD CON LO REGULADO EN EL ART 58 DE LA LEY 2195 DE 2022.

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

Para efectos de calificación EL DEPARTAMENTO verificará en el RUP de los proponentes calificados como hábiles, lo dispuesto en el art 58 de la ley 2195 de 2022 el cual afirma a la letra lo siguiente:

ARTICULO 58 CONTRATOS. Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio ofrecido, deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.

Parágrafo primero. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo segundo. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.

En ese orden de ideas se verificarán las anotaciones que existan en el Registro Único de Proponentes, de corroborarse la que se ha impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, descontará el 2% de la calificación definitiva.

14 CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, el artículo 24 de la ley 361 de 1997, el artículo 12 de la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 9 de la Ley 905 de 2004, los artículos 1 y 2 de la Ley 816 de 2003, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 35 de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, y en armonía con el Decreto 1860 del 24 de diciembre, en particular el artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación, en el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de manera excluyente se procederá en consecuencia según se expone a continuación:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente.

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

desempate se acreditará con los mismos documentos que se presenten para obtener dicho puntaje.

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del párrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008.

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona,

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior aun (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complementa.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual acredite que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complementa.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes numerales:

7.1 455

7.2 El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

7.3 En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutua que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La condición de cooperativa o asociación mutua se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutua que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:

- 10.1 Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutua que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutua en los términos del numeral 8 del presente artículo;
- 10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutua aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si una vez agotado el procedimiento señalado en el numeral anterior persiste el empate, se realizará un sorteo por BALOTAS mediante el siguiente procedimiento:

Primera Serie:

- En esta primera serie, se procederá a incorporar en una Bolsa oscura o una balotera, un número de balotas, identificadas con un número igual al número de proponentes que se encuentren en condición de empatados.
- Se sacará una balota por cada proponente. Segunda Serie:
- Se procederá a incorporar en la balotera igual número de balotas al número de proponentes empatados.
- El proponente que haya obtenido el número mayor en la primera serie, será el primero en sacar la balota con el número que lo identificará en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) procederán los demás proponentes.
- El proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, será quien ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) ocuparan los siguientes puestos (segundo,

PARÁGRAFO 1. Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Sin perjuicio de la obligación anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente señalarán en un Manual o Guía no vinculante los lineamientos para la aplicación de los factores de desempate en cumplimiento de un Acuerdo Comercial en la etapa de selección del Proceso de Contratación.

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

PARÁGRAFO 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

PARÁGRAFO 3. Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

En armonía con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará para conocimiento de terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

PARAGRAFO 4. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, en los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las reglas (antes mencionadas) de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional

Los documentos tendientes a acreditar cualquiera de los criterios de desempate, deberán ser allegados junto con la propuesta.

15 CONTROL Y SEGUIMIENTO

El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Secretario de Salud o quien sea designado por el Secretario General.

16 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Los riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato se encuentran contenidos en la matriz adjunta al presente documento.

17 EL ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y EN CONSECUENCIA EL NIVEL DE EXTENSION DE LOS AMPAROS.

El contrato a celebrar por su naturaleza podría presentar riesgos de defectuosa calidad del servicio contratado e incumplimiento. Por esta razón el contratista se compromete a constituir a favor de la Gobernación del Atlántico y a satisfacción del mismo, a partir de la fecha de la fecha de celebración del contrato, o cuando lo requiera la Entidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, y en el Decreto 1082 de 2015, una Garantía Única con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo, en las cuantías y términos que se señalan a continuación:

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
--------	-------	----------

 SECRETARÍA GENERAL	ESTUDIOS PREVIOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

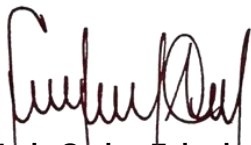
De cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato incluyendo el pago de multas y cláusula penal pecuniaria.	10% del valor del contrato	Por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más
De calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	10% del valor del contrato	Por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más
Seguro de Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	Por el término de ejecución del contrato
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	5%	Plazo de ejecución del convenio y tres (3) años más.

Los anteriores mecanismos de cobertura del riesgo se sujetarán a las condiciones y requisitos generales establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Código de Comercio y demás normas concordantes y a los especiales establecidos para cada uno en la citada normatividad.

El CONTRATISTA deberá actualizar las vigencias de la garantía de conformidad con la fecha de iniciación del contrato de prestación de servicios.

El hecho de la constitución de esta garantía no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.

De igual manera, el contratista declarará que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución y la ley.



Luis Carlos Fajardo
Secretario de Salud
Departamento del Atlántico.

Vobo: Rosmery Wehedekin Paez – Subsecretaria de Asesoría y Asistencia en Seg. Soc.

